Roadmap создания ООО «Ключник»

Этап 1. Выбор организационно-правовой формы

Цель: определить, почему для IT-стартапа подходит ООО, а не ИП.

Критерий	**ИП**	**ООО**
Кто может создать	Один индивидуальный предприниматель	Один или несколько учредителей, не более 50 участников
Распределение долей	Нельзя разделить бизнес ИП между несколькими владельцами	Можно определить долю каждого участника
Управление	Предприниматель управляет бизнесом самостоятельно	Можно назначить одного из участников генеральным директором
Ответственность	В общем случае предприниматель отвечает по обязательствам своим имуществом	ООО отвечает своим имуществом; участники обычно рискуют стоимостью долей, но существуют исключения
Прибыль	Доход принадлежит предпринимателю с учётом налогов и обязательств	Прибыль можно распределять между участниками в установленном законом порядке
Развитие стартапа	Неудобно для совместного владения бизнесом несколькими сооснователями	Удобнее оформлять отношения между сооснователями и привлекать новых участников

Результат: выбрана организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Этап 2. Определение названия, адреса и кодов ОКВЭД

Цель: определить основные регистрационные сведения компании.

2.1. Название компании

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ключник».
- Сокращённое наименование: ООО «Ключник».

2.2. Юридический адрес

Планируется аренда нежилого помещения или юридического адреса. Предварительно заложенный бюджет — **30 000 ₽**. Перед регистрацией необходимо уточнить условия предоставления адреса и возможность использования его для государственной регистрации ООО.

2.3. Основной код ОКВЭД

Код Направление

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

Результат: определены название компании, планируемый юридический адрес и основной код деятельности.

Этап 3. Оформление отношений между четырьмя учредителями

Цель: закрепить договорённости между сооснователями и определить порядок создания компании.

3.1. Протокол общего собрания учредителей

В протоколе необходимо зафиксировать:

- решение о создании ООО;
- полное и сокращённое наименование;
- место нахождения компании;
- размер уставного капитала;
- доли учредителей;
- утверждение устава или использование типового устава;
- назначение генерального директора;
- результаты голосования по вопросам повестки.

3.2. Договор об учреждении ООО

Договор подписывают все четыре учредителя. В нём определяются порядок совместных действий по созданию компании, размер уставного капитала, доли участников и сроки внесения вкладов.

Учредитель	**Доля**	**Вклад**
Первый	26,2%	2 500 ₽
Второй	24,6%	2 500 ₽
Третий	24,6%	2 500 ₽
Четвёртый	24,6%	2 500 ₽
Итого	**100%**	**10 000 ₽**

Важно: указанные вклады по 2 500 ₽ не соответствуют заявленным долям при уставном капитале 10 000 ₽: каждый вклад в таком случае составляет 25%. Если необходимо сохранить доли 26,2%, 24,6%, 24,6% и 24,6%, номинальная стоимость долей при капитале 10 000 ₽ должна составлять соответственно 2 620 ₽, 2 460 ₽, 2 460 ₽ и 2 460 ₽.

Уставный капитал необходимо оплатить в установленный законом срок — не позднее четырёх месяцев после государственной регистрации ООО.

3.3. Устав

Планируется использовать **типовой устав № 19**. Перед подачей документов необходимо проверить, подходит ли выбранный вариант под предполагаемую структуру управления компанией.

Результат: определены договорённости между учредителями, доли, размер уставного капитала и порядок управления компанией.

Этап 4. Подготовка заявления Р11001

Цель: подготовить документы для государственной регистрации ООО.

В заявлении указываются:

- название компании;
- адрес;
- сведения обо всех четырёх учредителях;
- размеры долей;
- сведения о генеральном директоре;
- коды ОКВЭД;
- адрес электронной почты для получения документов.

Для подготовки заявления используется официальный сервис ФНС: Государственная онлайн-регистрация бизнеса.

Результат: подготовлено заявление о государственной регистрации юридического лица и необходимые приложения.

Этап 5. Подача документов в ФНС

Цель: направить документы для регистрации ООО.

Планируемый способ — электронная подача через сервис ФНС.

Последовательность действий:

1. Открыть сервис государственной регистрации бизнеса.
2. Выбрать регистрацию юридического лица.
3. Заполнить сведения о компании и учредителях.
4. Указать сведения о директоре и коды ОКВЭД.
5. Выбрать типовой устав.
6. Подготовить необходимые документы, включая протокол и договор об учреждении.
7. Подписать документы в соответствии с требованиями выбранного способа подачи.
8. Отправить пакет документов в регистрирующий орган.
9. Сохранить подтверждение отправки.

При электронной подаче с соблюдением предусмотренных законом условий государственная пошлина за регистрацию не взимается. При бумажной подаче, когда пошлина подлежит уплате, она составляет 4 000 ₽. Нормативный срок регистрации — три рабочих дня после получения документов регистрирующим органом.

Результат: документы направлены в ФНС для государственной регистрации ООО.

Этап 6. Получение документов о регистрации

Цель: подтвердить создание компании и проверить регистрационные сведения.

После регистрации необходимо проверить электронную почту, указанную в заявлении, и сохранить полученные документы:

- лист записи ЕГРЮЛ;
- устав, если использовался индивидуальный;
- протокол общего собрания учредителей;
- договор об учреждении ООО;
- уведомление о применении УСН и подтверждение его подачи, если выбран этот налоговый режим.

Также необходимо проверить сведения в ЕГРЮЛ: название, адрес, данные генерального директора и участников.

Результат: ООО «Ключник» зарегистрировано, регистрационные документы получены и проверены.

Этап 7. Открытие расчётного счёта и внесение уставного капитала

Цель: подготовить финансовую инфраструктуру компании.

План действий:

1. Выбрать банк и сравнить тарифы для юридических лиц.
2. Подготовить документы, необходимые для открытия расчётного счёта.
3. Открыть счёт ООО.
4. Внести вклады в уставный капитал в установленный законом срок.
5. Сохранить подтверждения внесения средств.

Деньги компании можно использовать для её деятельности, но необходимо отделять корпоративные средства от личных средств учредителей.

Печать для обычного ООО, как правило, не обязательна.

Результат: открыт расчётный счёт, уставный капитал оплачен или организована его оплата в установленный срок.

Этап 8. Организация управления и бухгалтерского учёта

Цель: обеспечить текущее управление компанией и выполнение бухгалтерских и налоговых обязанностей.

8.1. Генеральный директор

Одного из четырёх учредителей планируется назначить генеральным директором. Он будет осуществлять текущее управление компанией, представлять её интересы, подписывать договоры и взаимодействовать с банками и государственными органами.

Необходимо оформить назначение директора и определить его полномочия и условия работы в соответствии с законодательством.

8.2. Бухгалтерский учёт

Планируется привлечь бухгалтера для ведения бухгалтерского и налогового учёта, подготовки отчётности и контроля сроков её сдачи.

Предварительные расходы на бухгалтерское сопровождение:

Вариант	Примерная стоимость
Нулевая отчётность при отсутствии операций	2 000–5 000 ₽/мес.
Аутсорсинг ООО на ОСНО с небольшим числом операций	8 000–15 000 ₽/мес.
Полное сопровождение с НДС и регулярными операциями	15 000–40 000+ ₽/мес.

Стоимость ориентировочная и зависит от региона, системы налогообложения, количества операций и состава услуг.

Результат: назначен генеральный директор, организовано управление компанией и выбран формат бухгалтерского сопровождения.

Этап 9. Закрепление прав на IT-продукт

Цель: обеспечить правовую защиту программного продукта «Ключник» и закрепить права на результаты разработки.

Планируется подготовить следующий пакет документов:

1. Договоры с разработчиками на создание программного обеспечения.
2. Документы о передаче исключительных прав на код, дизайн и другие результаты интеллектуальной деятельности, созданные до регистрации ООО.
3. Договоры с заказчиками и условия лицензирования программного продукта.
4. Соглашения о конфиденциальности при необходимости.
5. Перечень сторонних библиотек и open-source-компонентов с учётом их лицензий.

В договорах с разработчиками необходимо определить, кому принадлежат исключительные права, когда они переходят к компании и какое вознаграждение предусмотрено за их передачу.

Результат: подготовлены документы для закрепления прав на программный продукт и его дальнейшего использования компанией.